UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE

WHISTLEBLOWING
strumento trasversale per un’efficace compliance integrata

Avv. Roberto Fiore

LEGAL PARTNER STUDIO avvocati

13 Aprile 2026

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA: le nuove LINEE GUIDA ANAC 2025

IL **WHISTLEBLOWING** CONSISTE NELLA RIVELAZIONE SPONTANEA DA PARTE DI UN INDIVIDUO DI ATTIVITÀ ILLECITE COMMESSE ALL'INTERNO DI UNA REALTÀ PUBBLICA O PRIVATA, DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA.

2012

L. 190/2012

solo settore pubblico (art. 54-*bis*, D.lgs. 165/2001)

2017

L. 179/2017

- settore pubblico
- novità: settore privato (art. 6, comma 2-*bis*, D.lgs. 231/2001)

2019

DIRETTIVA UE 2019/1937

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE

IN VIGORE
17 DICEMBRE 2021

2023

D.LGS. 24/2023

attuativo della Direttiva UE

Linee Guida ANAC 311/2023
modificate con Delibera 479/25

Linee Guida ANAC 1/2025
approvate con Delibera 478/25

Guida Op. Confindustria (GOC)

D.LGS. 24/2023

AMBITO DI APPLICAZIONE

OGGETTIVO

ART. 2, COMMA 1

LETT. P)

SETTORE PUBBLICO

- Pubbliche amministrazioni
- AAI, garanzia,vigilanza ,regolazione
- Enti pubblici economici
- Organismi di diritto pubblico
- Concessionari di pubblico servizio
- Società a controllo pubblico
- Società *in house*, anche quotate

LETT. Q)

SETTORE PRIVATO

Soggetti:

- che hanno impiegato, nell'ultimo anno, **almeno 50 lavoratori**
- o che rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'UE*** (cfr. Allegato al D.lgs. 24/2023)
- o che rientrano nell'ambito di applicazione del **Decreto 231** e hanno adottato un **Modello 231**

SOGGETTIVO

ART. 3

I SEGNALANTI SONO

Qualsiasi lavoratore del settore pubblico e privato:

- indipendentemente dall'**inquadramento giuridico e contrattuale**
- per uno **spazio temporale** che va oltre i confini del rapporto di lavoro

REALTÀ DEL **SETTORE PRIVATO**

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

ART. 3, COMMA 2 - ART. 2, COMMA 1, LETT. A)

violazioni del D.lgs. 231/2001 (Decreto 231) e/o dei Modelli di organizzazione e gestione (Modelli 231)

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) nn. 3, 4 e 5

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

ART. 1

Il segnalante deve:

- effettuare la segnalazione in **buona fede**
- essere venuto a conoscenza delle violazioni **nel proprio contesto lavorativo**

Contesto lavorativo: relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto nel quale opera. Possono essere segnalati fatti appresi in virtù dell'ufficio, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo causale (ad es. colui che opera per la società a cui è appaltato il servizio bar/mensa aziendale)

Sono escluse le:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (esemplificazioni **LLGG ANAC**: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali nel luogo di lavoro)
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti UE o dagli atti nazionali attuativi degli atti UE
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinenti dell'UE

CANALI DI SEGNALAZIONE

1 CANALE INTERNO

Art. 4 co. 1, D.lgs. n. 24/2023

Obbligo per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato di attivare i propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona convolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

2 CANALE ESTERNO (ANAC)

Alternativo al canale interno se:

- Il canale interno non è attivo/conforme
- Il segnalante:
  - ha già effettuato una segnalazione interna, senza seguito
  - ha fondati motivi di ritenere che: se effettuasse una segnalazione interna, questa non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la violazione possa costituire un pericolo per l'interesse pubblico

3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Alternativo ai canali interni ed esterni se il segnalante:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna (o solo esterna), senza seguito
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione esterna, questa non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare un rischio di ritorsione
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo per l'interesse pubblico

GESTORE DEL CANALE INTERNO

ART. 4, COMMA 2

PERSONA/UFFICIO INTERNO

ad es. comitato istituito *ad hoc*

PERSONA/UFFICIO ESTERNO

ad es. studio professionale esterno

>>>

AUTONOMO

DIRETTIVA UE Considerando 56
indipendenza e assenza di conflitti di interesse

LLGG ANAC
imparziale e indipendente

DEDICATO

LLGG ANAC
anche non in via esclusiva, potendosi trattare di persona/ufficio che svolge anche altre attività (ad es. referente legale, compliance e HR)

FORMATO

LLGG ANAC
sulla normativa *whistleblowing* e i rispettivi adempimenti, anche con riferimento a casi concreti. Preferibile una buona conoscenza in campo giuridico, etico, dell'integrità nonchè dell'organizzazione dell'ente

ADEMPIMENTI DEL GESTORE

- rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro 7 giorni** dalla data di ricezione, anche da soggetto diverso da quello competente (art. 4, comma 6)
- **esame preliminare della segnalazione** ricevuta
- **istruttoria e accertamento** della segnalazione
- dare **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute
- fornire **riscontro** alla segnalazione **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione
- mettere a disposizione **informazioni chiare**:
  - canale
  - sulle procedure
  - sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne
- **Conservare la documentazione** inerente alla segnalazione e cancellazione

ANAC , considerata la complessità dell'attività del gestore, ha contemplato espressamente la possibilità che l'ente istituisca una struttura a supporto di quest'ultimo.

LINEE GUIDA ANAC 2025: CANALE INTERNO

Sul canale interno di segnalazione, le Linee Guida 2025 hanno affrontato due profili specifici:

1. Il ruolo delle organizzazioni sindacali

2. Le modalità di effettuazione delle segnalazioni

LINEE GUIDA ANAC 2025: CANALE INTERNO

1) Il ruolo delle organizzazioni sindacali

CHI

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ovvero, nel caso di imprese prive di tali rappresentanze, le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale

NATURA DEL COINVOLGIMENTO

Carattere meramente informativo e interlocutorio

COME E COSA

I principali elementi che connotano il canale interno

QUANDO

Prima della delibera di approvazione della procedura di gestione delle segnalazioni o dell'aggiornamento del Modello 231 nella parte relativa alla disciplina whistleblowing

PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Non vincolante

2) le modalità di effettuazione delle segnalazioni

FORMA SCRITTA

Requisiti e le funzionalità dell'infrastruttura informatica

- assicurare la cifratura dei dati a riposo così da mitigare eventi di data breach (ad esempio, l'accesso abusivo effettuato da terzi a seguito di attacco informatico);
- assicurare una interlocuzione riservata con il segnalante attraverso l'adozione di un codice identificativo della segnalazione (c.d. Key Code) noto solo alla persona segnalante

Modalità per valutare l'idoneità della piattaforma:

- fare riferimento alle eventuali certificazioni del fornitore e/o alla disponibilità nel Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud dell'Agenzia per Cybersicurezza Nazionale;
- verificare la conformità al trattamento dei dati in sede di DPIA (documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati) avvalendosi, se del caso, anche della documentazione messa a disposizione del fornitore medesimo (ad esempio, certificazioni privacy, adozione di codici di condotta per il trattamento dei dati personali)

Modalità di affidamento della fornitura della piattaforma informatica al soggetto terzo (c.d. provider):

- stipula di un apposito contratto che disciplini in dettaglio il funzionamento e l'organizzazione della fornitura e tenga necessariamente conto anche degli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

FORMA ORALE

- l'ANAC ha ribadito le relative possibili modalità(tra le quali l'ente può scegliere discrezionalmente) sottolineando la primaria importanza del relativo tracciamento (sistema di registrazione in caso di utilizzo di linea telefonica o messaggistica vocale, redazione di resoconti della conversazione telefonica, registrazione o verbalizzazione dell'incontro diretto).

LINEE GUIDA ANAC 2025: IL GESTORE

I requisiti del gestore

L'autonomia: imparzialità (neutralità ed equidistanza rispetto alle parti coinvolte, assenza di condizionamenti o favoritismi) e **indipendenza** (assenza di interferenze e, dunque, autonomia operativa e valutativa).

Specifica formazione: possesso di tutti gli elementi conoscitivi e delle competenze per una efficace gestione della segnalazione. Secondo ANAC è preferibile che il gestore abbia una buona conoscenza in campo giuridico, etico e dell'integrità, abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente nonché sia destinatario privilegiato di adeguata formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali.

Al fine di garantire l'autonomia nei termini sopra descritti, ANAC ha indicato che ciascun ente nella procedura whistleblowing o nel proprio Modello 231 deve prevedere l'assenza di poteri di supervisione della gestione delle segnalazioni in capo all'organo di indirizzo e l'attribuzione, invece, a quest'ultimo del compito di monitorare il corretto funzionamento della procedura whistleblowing.

LINEE GUIDA ANAC 2025: IL GESTORE

La gestione del conflitto di interessi e dell'assenza del gestore

Nella procedura whistleblowing o nel Modello 231

- Vanno disciplinate le eventuali ipotesi di conflitto di interessi in cui può trovarsi il gestore nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria
- Va individuato preventivamente un sostituto del gestore (in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il gestore) che andrà a sostituire quest'ultimo in caso di conflitto garantendo una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.
- E' opportuno prevedere un sostituto del gestore anche in caso di assenza prolungata (superiore a sette giorni) di quest'ultimo.
- Si precisa che, nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto di carattere collegiale (ad es. ufficio o comitato) e solo uno dei suoi componenti versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, può essere sufficiente prevedere l'obbligo di astensione del componente interessato

LINEE GUIDA ANAC 2025: IL GESTORE

Struttura di supporto al gestore

Considerata la mole e la complessità delle attività del gestore, ANAC ha contemplato espressamente la possibilità che l'ente istituisca una struttura di supporto a quest'ultimo

I SOGGETTI CHIAMATI A SVOLGERE IL RUOLO DI SUPPORTO AL GESTORE DEVONO ESSERE

- In possesso dei requisiti richiesti al gestore (autonomia e specifica formazione);
- Individuati, ciascuno con i rispettivi compiti e responsabilità, nella procedura whistleblowing o nel Modello 231;
- Preventivamente e necessariamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Nel settore privato, nel caso di nomina di un gestore interno, la scelta può ricadere sul personale che opera già all'interno dell'ufficio al quale appartiene il gestore o su un gruppo di lavoro appositamente istituito.
Considerata la mole e la complessità delle attività del gestore, ANAC ha contemplato espressamente la possibilità che l'ente istituisca una struttura di supporto a quest'ultimo.

LINEE GUIDA ANAC 2025: IL GESTORE

Segnalazione trasmessa a una pluralità di soggetti

Segnalazione inviata, contestualmente, a più soggetti, tutti interni allo stesso ente

- La segnalazione va considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente.
- Coloro ai quali non compete ricevere tali segnalazioni dovranno trasmettere le stesse, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Segnalazione inviata, oltre che al gestore, anche a più soggetti esterni all'ente

- Occorre valutare se si sia in presenza di una divulgazione pubblica e, pertanto, richiedere alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni per accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 d.lgs. 24/2023 per la divulgazione pubblica.
- In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il gestore è tenuto comunque a darvi seguito, così come tutti gli altri soggetti investiti per i rispettivi profili di competenza. Nel caso in cui non ricorra alcuna condizione prevista dall'art. 15 citato, invece, la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del whistleblowing.

LINEE GUIDA ANAC 2025: LA FORMAZIONE

ANAC ha esplicitato il ruolo centrale dell'attività formativa ai fini del corretto funzionamento del sistema whistleblowing degli enti

Formazione del gestore

Formazione dettagliata su disciplina istituto e adempimenti connessi alla gestione delle segnalazioni

Formazione del personale

- Fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla nuova disciplina
- Chiarificazioni in merito al whistleblower, canali di segnalazione e tutele

I corsi di formazione, possono essere organizzati fornendo, oltre che nozioni di carattere generale necessarie ai fini della comprensione della materia, anche informazioni di carattere operativo, con esempi e casi pratici, con la previsione di spazi dedicati alla discussione e all'interazione tra i partecipanti.

La formazione va sempre affiancata ad una corretta informazione da parte degli enti, sul sito istituzionale e nei luoghi di lavoro, sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) d.lgs. 24/2023.

LINEE GUIDA ANAC 2025: WHISTLEBLOWING E MODELLO 231

ANAC ha indicato gli interventi di adeguamento del Modello 231 **necessari**

- Il Modello 231 deve prevedere che il canale interno di segnalazione soddisfi i requisiti del d.lgs 24/2023
- La procedura whistleblowing/Modello 231 deve descrivere puntualmente canali interni ed esterni di segnalazione, le modalità di ricorso agli stessi, violazioni oggetto di segnalazione e tutele del segnalante
- In caso di condivisione del canale di segnalazione è opportuno specificare i compiti e le responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti
- Se il soggetto destinatario della segnalazione non è il gestore, la segnalazione sarà considerata whistleblowing se dichiarato espressamente o se desumibile dalla stessa e trasmessa entro 7 giorni al soggetto interno competente, con contestuale notizia al segnalante.
- Nel Modello 231/procedura whistleblowing è opportuno illustrare le modalità adottate per l'attivazione e gestione del canale interno oltrechè il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali
- Se il gestore del canale di segnalazione è soggetto diverso dall'OdV il Modello 231/procedura whistleblowing dovrà disciplinare le procedure di raccordo tra i due soggetti
- La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria
- Nell'aggiornare il Modello 231, l'ente dovrà esplicitare il divieto di ritorsione e il divieto di ostacolare il segnalante
- Il Modello 231/procedura whistleblowing devono contemplare un sistema sanzionatorio
- Laddove il Gruppo opti per la condivisione del canale interno e relativa gestione, ciascuna società dovrà dare conto di tale scelta nel Modello 231/procedura whistleblowing

LINEE GUIDA ANAC 2025: CANALE DI SEGNALAZIONE NEI GRUPPI SOCIETARI

PRINCIPI DELINEATI DALL'ANAC

SOCIETA' DEL GRUPPO CON PIU' DI 249 LAVORATORI

La condivisione del canale interno di segnalazione e relativa gestione non è consentita

L'unica soluzione percorribile (oltre a quella di istituire ognuno un proprio canale e nominare un proprio gestore) è quella della esternalizzazione (affidamento della gestione ad un soggetto terzo che può essere un'impresa del gruppo -ivi compresa la casa madre - o un soggetto esterno al gruppo).

SOCIETA' DEL GRUPPO CON PIU' DI 249 LAVORATORI

La condivisione del canale interno di segnalazione e relativa gestione è consentita

2 soluzioni percorribili:

1) esternalizzazione;

2) condivisione del canale.

FOCUS: INVESTIGAZIONI INTERNE

Consentono di verificare la fondatezza dei segnali di rischio (alert) e di adottare azioni correttive/di rimedio in maniera **consapevole e informata**, all'esito di un bilanciamento costi-benefici.

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Altre possibili fonti:

- proc. penale a carico di apicali/subordinati e/o dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- proc. civile a carico dell'ente a seguito di azione giudiziaria da parte degli shareholders o stakeholders
- proc. ispettivo-sanzionatorio a carico dell'ente da parte di AAI;
- illecito ai danni dell'ente

Per:

- valutare la fondatezza dell'alert
- individuare le cause e i responsabili
- predisporre un corredo probatorio

Adozione di scelte consapevoli e informate in merito alla strategia da adottare:

- internamente (provvedimenti organizzativi e gestionali)
- processualmente (strategia difensiva nei procedimenti giudiziari)
- nei rapporti con le parti (transazione)
- gestione mediatica

FOCUS INVESTIGAZIONI INTERNE

ISO 37008:2023

nuovo **standard internazionale** sullo svolgimento delle investigazioni in azienda, al fine di accertare i fatti in relazione a presunti o sospetti illeciti, comportamenti scorretti o non conformità delle norme interne ed esterne.

ART. 391 bis e ss. c.p.p.

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

BEST PRACTICE

credibilità verso stakeholders e maggiore appeal sugli investitori italiani e stranieri

A TUTELA DEL BOARD

la ISO 37008 è la linea guida più aggiornata e completa: adeguarsi minimizza il rischio di responsabilità

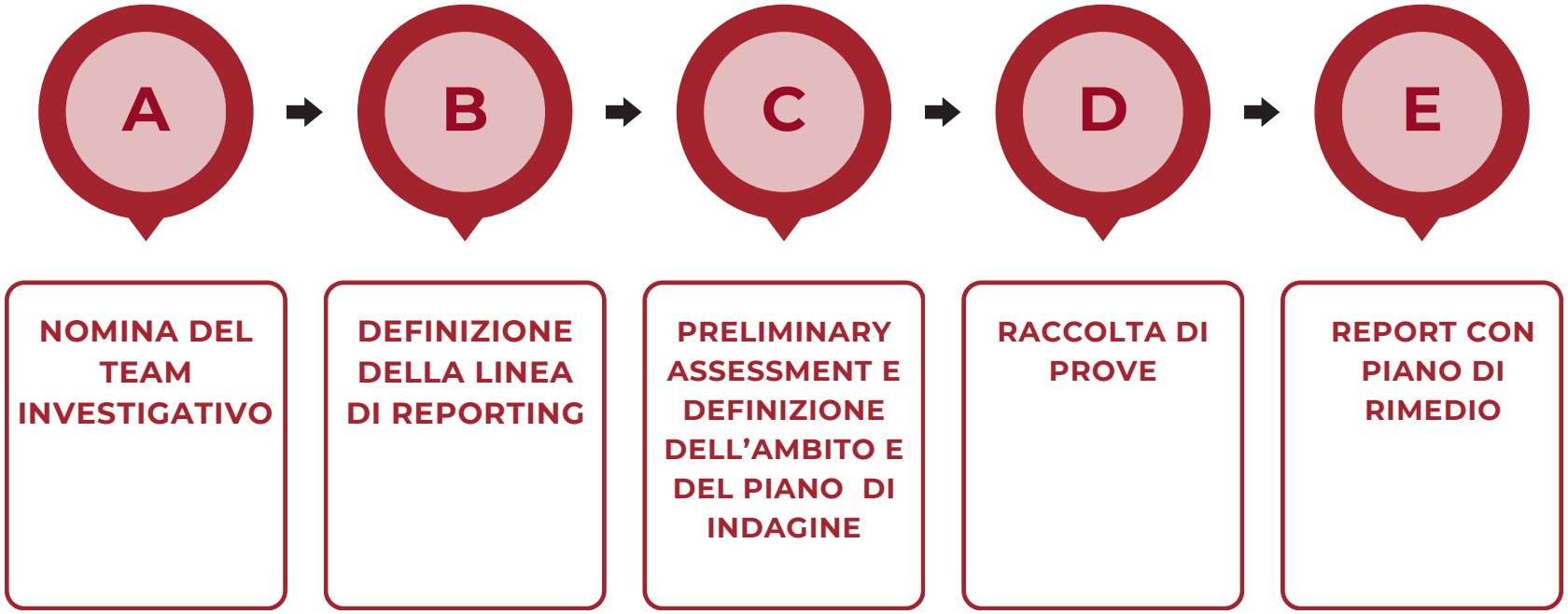
RACCOLTA DI PROVE

acquisizione di dati utili e secondo le modalità corrette per poter essere ammessi in giudizio come prove

CULTURA AZIENDALE

chiarisce i diritti e i doveri e favorisce la speak up policy

FOCUS: INVESTIGAZIONI INTERNE



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE

LEGAL PARTNER lpavvocati

Piazza Alessandria no. 24 - Rome (Italy)
studio@lpavvocati.com
+39 06 32 111 503
https://www.lpavvocati.com/it